DREPTUL CUTUMIAR ŞI FOLCLORUL OBICEIURILOR

NICOLAE BOT

Studiile asupra culturii populare româneşti au sondat, de cele mai multe ori, în variate moduri, straturile arhaice ale acesteia. S-au avut în vedere stadiile de mentalitate conservate în diferitele ei domenii, tematica şi structura stilistică a textelor, similitudinile cu formele cele mai vechi din cultura altor popoare, modalităţile de realizare scenică, semnificaţiile, atestările documentare etc.; de la scrierile lui D. Cantemir pînă în zilele noastre asemenea preocupări au fost permanente în toate etapele pe care le-a parcurs folcloristica românească. Drumul a fost presărat cu naivităţi şi cu aserţiuni amatoristice, dar şi cu intuiţii şi ipoteze plauzibile referitoare la vechimea culturii noastre populare. Acestea ar merita un studiu special care ar pune în lumină nu numai permanenţa unor asemenea preocupări, ci şi momentele lor de mare adîncime. Coroborarea concluziilor oferite de atari studii afirmă rolul de excepţie al culturii populare materiale şi spirituale în cunoaşterea istoriei poporului nostru.

Studii dintre cele mai temeinice sînt iluminate de credinţa autorilor lor că în numeroase capitole cultura populară conţine mărturii despre trecutul îndepărtat, că perpetuează acest trecut într-un mod specific şi că el poate fi descifrat cu o metodologie suplă şi prin raportare la cele mai variate fenomene sociale, istorice, culturale etc. din locuri şi epoci diferite. Unii cercetători sînt, cu drept cuvînt, mai prudenţi în afirmaţii, uneori şi în funcţie de domeniul cercetat, precum Ovidiu Bîrlea, atunci cînd se referă la cultura spirituală a dacilor, care „a rămas încă în mare parte necunoscută, cu toate strădaniile meritorii ale arheologilor şi istoricilor. Ce anume s-a transmis din aceasta şi se mai păstrează în producţiile folclorice de la noi rămîne încă o taină greu de descifrat"[1]. Alţii par a fi mai încrezători, precum Traian Herseni, care consideră că cercetările de acest fel permit „reconstituirea unor vechi forme de cultură spirituală şi chiar socială, pe care arheologia, cu mijloacele ei fragmentare, exclusiv materiale, nu le poate decît bănui şi conjectura, dar niciodată verifica"; autorul crede în posibilitatea şi necesitatea unei arheologii sociale „care să ia ca punct de plecare realităţile sociale vii, păstrătoare a numeroase rămăşiţe din trecut, spre deosebire de arheologia propriu-zisă, care caută să scoată la iveală civilizaţiile şi culturile ome-

[1] Ovidiu Bîrlea, *Folclor şi istorie*, în REF 11 (1966), nr. 1, p. 15.

nești îngropate în pămînt, urmînd ca fiecare să se sprijine pe cealaltă"[2]. În asemenea reconstituiri sîntem avantajați de complexitatea culturii populare românești, ca una care păstrează pînă în zilele noastre teme și structuri arhaice, alături de multe altele noi, și trimite gîndul, prin cele dintîi, pînă la formele originare ale artei și, uneori, pînă la limanurile istoriei. Puține popoare au păstrat o cultură atît de veche și de bogată, cu genuri, teme și structuri specifice sau demult dispărute din culturile altor popoare. Caracterele ei arhaice nu pot fi explicate doar prin mai tîrzia apariție la noi a culturii gramaticalizate. Este adevărat că aproape peste tot producțiile folclorice „legate de anumite credințe și practici cu substrat magic s-au dovedit deosebit de tenace, dăinuind pînă în epoca noastră"[3]. Dar se pare că ne caracterizează cultul tradiției și păstrarea datinei strămoșești în ce au ele mai valoros ca experiență a devenirii umane, ca echilibru interior; o tradiție ce dovedește deopotrivă vechime și stabilitate în același spațiu geografic, precum și respect pentru lungul șir al generațiilor care au făurit-o. Și fiecare din domeniile acestei culturi, scrutat din perspectiva valorii documentare, constituie o fereastră deschisă spre trecut, pe care îl luminează într-un mod specific, dincolo de document și în completarea lui. Cultura populară este expresia continuității de viață spirituală și s-a dovedit, alături de limbă, un domeniu cu rosturi fundamentale în păstrarea ființei noastre etnice.

În cele ce urmează ne propunem să sugerăm o posibilă analogie între structura unor texte poetice rituale sau ceremoniale și vechile forme de versificare a legilor, caracteristice, se pare, mai multor popoare ale antichității, printre care și acelora de pe teritoriul patriei noastre.

Între normele de drept arhaic și diferite domenii ale culturii populare, mai ales ale celei spirituale, există numeroase legături. Aceasta din urmă conservă rudimente ale celor mai vechi forme de „legislație" care au reglementat relațiile dintre oameni și dintre colectivități. Constatarea, devenită loc comun în studiile de etnologie, este valabilă nu numai pentru dreptul cutumiar românesc, ci și pentru acela al altor popoare. Toți cercetătorii, etnologi sau juriști, văd în dreptul cutumiar sau în „obiceiul pămîntului" unul din izvoarele fundamentale ale dreptului modern. În lipsa unui sistem juridic unitar oamenii se conduceau după cutume locale.

Despre dreptul cutumiar al băștinașilor de pe teritoriul României, dinaintea formării poporului român, s-au păstrat, în scrierile unor autori ai antichității, cîteva informații de importanță particulară.

---

[2] *Forme străvechi de cultură poporană românească*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977, p. 287. Constatarea se bazează pe o analiză a cetelor de feciori din Țara Oltului, dar este valabilă pentru toate domeniile culturii populare arhaice. Tot acolo afirmă: „Stă deci în posibilitățile etnografiei, așa cum a fost concepută de Morgan și Engels și realizată de atunci încoace de numeroși cercetători, să reconstituie, în colaborare cu arheologia și antropologia, toate treptele mai importante de dezvoltare ale unui popor, străbătute de el și de strămoșii săi, de la sălbăticie la civilizație, cu singura condiție de a culege cu atenție toate rămășițele cuprinse în cultura poporană actuală și de a le interpreta în chip corespunzător, bineînțeles în corelație cu datele arheologiei și ale antropologiei fizice, sociale și culturale (*Ibid.*, 288).

[3] Ovidiu Bîrlea, *lucr. cit.*, p. 14.

Iordanes menționează un obicei al geților referitor la relațiile internaționale, după care mesageri — de regulă preoți — trimiși de geto-daci la inamicii lor în vederea încheierii tratatelor de pace, își însoțeau propunerile cu sunet melodios de chitare. Obiceiul a fost la început nonjuridic, dar se pare că a primit o sancțiune sau o funcție juridică în epoca formării statului geto-dac. Ateneo de Naucratis, citîndu-l pe istoricul Teopomp, consideră acest obicei ca fiind generalizat, iar bizantinul Eustathe ca pe o lege specifică geto-dacilor[4]. Lui Aristotel îi datorăm „știrea că agatîrșii, adică dacii din munți, versificau legile lor și le cîntau spre a le ține bine minte pe de rost"[5]. „De ce se cheamă lege melodia cîntată?" se întreabă Aristotel și tot el răspunde: „Poate pentru că înainte de a cunoaște scrierea, legile se cîntau pentru a nu fi uitate, cum obișnuiesc să facă pînă astăzi agatîrșii"[6]. Preocupat de originea cuvîntului *doină* și ținînd seama de mărturiile autorilor antichității, B. P. Hasdeu stabilește o relație de aceeași natură între cîntec și lege: „. . . la noi, în aurifera Oltenia, înainte de stabilirea dacilor, locuia poporul agatîrșii, care avea de asemenea legi în versuri, după cum ne asigură Aristotel *(Problem.* 28). Este dară legitim a conchide că zendicul *daênâ* (= *daina*) însemna întîi «cîntec», mai pe urmă «lege»"[7]. Ceea ce ne interesează din puținătatea acestor informații este mai întîi versificarea legilor și abia apoi cîntarea lor și însoțirea de acompaniament muzical.

Indiferent dacă aveau sau nu caracter juridic, toate obiceiurile aveau caracter legic prin repetarea lor obligatorie și aidoma, în aceleași împrejurări, prin credința în necesitatea lor, prin funcțiile precise, augurale sau apotropaice cu care mentalitățile umane de altădată le-au investit. Ele erau, de fapt, norme care reglementau convieţuirea oamenilor, relațiile dintre ei, norme ce reflectau concepțiile despre dreptate și nedreptate, despre cuviință și necuviință, caracteristice diferitelor epoci și mentalități. Puterea și valoarea obiceiurilor în acest cîmp al dreptului poate fi dedusă și din dăinuirea lor, la toate popoarele, alături de legislația propriu-zisă, în completarea ei sau în discordanță cu ea. Chiar în țările moderne, alături de legile scrise, există un mare număr de legi cutumiare, neînscrise în coduri, dar cu caracter universal și primordial. Ele reprezentau de multe ori o altă legislație decît cea oficială, o metalegislație mai bine cunoscută și mai riguros respectată pentru că angaja credința și convingerea în eficiența și obligativitatea ei. La origine legile trebuie să fi avut relații strînse cu miturile, a căror funcție dominantă „este de a înfățișa modelele exemplare ale tuturor riturilor și ale tuturor activităților omenești semnificative"[8], cu riturile, cu concepțiile

---

[4] Cf. Vl. Hanga, *Le droit Géto-Dace*, în Gesellschaft und Recht im Griechisch-Römischen Altertum 2, Berlin, 1969, p. 52. Vezi și nota 26, p. 68—69. Referindu-se la vechile atestări ale muzicii geților, Hasdeu scrie: „Teopomp, scriind pe la anul 350 înainte de Crist, ne spune că geții merg în ambasadă ținînd harpe și zbîrnîind din ele" *(Doina. Originea poeziei poporane la români,* în *Studii de folclor*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979, p. 107).

[5] Cf. V. Pârvan, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, 1926, p. 167.

[6] Cf. Vl. Hanga, *Il dritto scitico,* în *Studi in onore di Giuseppe Grosso* IV, Torino, 1970, p. 290—291.

[7] B. P. Hasdeu, *lucr. cit.*, p. 110. Vezi și Ovidiu Bîrlea, *B. P. Hasdeu și folclorul*, în Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, *Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui Hasdeu*, București, Ed. Minerva, 1970, p. 35.

[8] Mircea Eliade, *Aspecte ale mitului*, București, Ed. Univers, 1978, p. 8.

magice reflectate în cutume. Legislația trebuie să fi izvorît din ele, pentru că ele au fost formele primare de drept. Iată de ce o apropiere a lor, din perspectiva culturii populare, ni se pare nu numai posibilă ci și plauzibilă, evident cu toate rezervele necesare unui atare demers. Aceasta cu atît mai mult cu cît în culturile arhaice planurile diferitelor domenii se interferau. Astfel, bunăoară, spre deosebire de *homo faber*, pentru *omul magic (homo divinus)* „un dans, de exemplu, executat pentru a ușura suferințele unui bolnav, nu are ca unic mobil vindecarea. El este deopotrivă un prilej de a expune somptuozitatea costumelor și ornamentelor cu care se împodobesc executanții. La fel se întîmplă și cu unele acțiuni judiciare... Cînd citim despre unele tratamente medicale sau formalități juridice, ne întrebăm adesea dacă este întradevăr vorba de astfel de acțiuni sau dacă nu avem de a face cu reprezentații; dacă este vorba de începuturile medicinei și dreptului sau de începuturile dramei"[9].

Versificarea legilor și a obiceiurilor avea, fără îndoială, așa cum menționează Aristotel, în primul rînd un caracter mnemotehnic. Interpretarea lor cîntată sau acompaniată de chitară ar putea fi subordonată aceluiași scop de memorizare dacă ținem seama de rostul important al melodiei în memorarea textelor la oamenii de cultură folclorică, dar putea urmări și potențarea eficienței scontate prin invocarea bunăvoinței atîtor spirite care patronau destinele omului arhaic. Fenomenul a avut, se pare, o răspîndire cvasigenerală în culturile nongramaticalizate[10].

Cercetările românești de etnologie juridică au încercat să găsească rudimente de legi versificate în frînturi de poezie sau în paremiologie. Romulus Vulcănescu vede în cîntecul epic, liric și dramatic, în narațiune, bocet, blestem, sentință, proverb etc., înțelegînd aici probabil toate genurile literare, formele concrete ale literaturii populare în care supraviețuiesc cutumele și tradițiile juridice[11]. S-a afirmat că frumosul ca noțiune „legiferează înainte de toate un mod de comportare [...] Strămoșii își impuneau legile prin cîntec (dans, bocet etc.), fapt ce se generalizează prin toate categoriile de texte. Poezia folclorică poate pune în evidență un asemenea adevăr"[12]. Generalizările de acest fel par a porni de la adevăruri mai mult intuite decît demonstrate, dar pe deplin plauzibile.

---

[9] Th. W. Danzel, *Magie et science secrète*, Paris, Payot, 1939, p. 21—22. Ap. Traian Herseni, *Literatură și civilizație*, București, Ed. Univers, 1976, p. 120. Același raport este subliniat și de alți cercetători: „Au début, le droit se confondait avec les croyances, les coutumes, la magie et la religion. [...] «La force du droit primitif, nous dit Fustel de Coulanges, repose avant tout sur les paroles sacrées qui le composent. Certaines formules doivent être prononcées littéralement, souvent rythmées. Par la vertu intrinsèque qu'elles tenaient de leur rythme, de leur forme obscure et de leurs termes fatidiques, elles avaient pouvoir d'action»". Cf. J. A. Manduit, *Manuel d'ethnographie*, Paris, Payot, 1960, p. 251—252.

[10] Hasdeu citează după Strabon (III, I, § 6) care „ne spune că turdetanii în Spania aveau legi în versuri [...] cu mai multe mii de ani anterioare lui Crist". Cf. *lucr. cit.*, p. 109—110.

[11] Cf. *Etnologie juridică*, București, Ed. Acad. R.S.R., 1970, p. 28.

[12] Petru Ursache, *Poetică folclorică*, Iași, Ed. Junimea, 1976, p. 12. Afirmînd aceasta, autorul pornește de la raportul stabilit de B. P. Hasdeu între *doină* și *lege*.

Poeziile reprezentînd versificarea legilor trebuie să fi fost înainte de toate poezii descriptive caracterizate prin minuțiozitate și prin mare fidelitate față de norma de conduită descrisă. Ele au folosit probabil cu precădere un limbaj nud, sărac în simboluri și metafore. Dacă totuși acestea apăreau întrețesute în descripție, ele aveau rostul de plasticizare, iar în unele cazuri poate chiar de potențare a eficienței scontate. Nu este exclus ca simbolurile și metaforele să se fi îmbogățit cu timpul, după cum nu este exclus ca frecvența lor mai mare sau mai mică să fie determinată și de natura diferită a obiceiurilor descrise, de contextele de desfășurare și de funcțiile lor. Este cunoscut faptul că, în toate culturile, primele forme de artă, fie ele exprimate prin cuvînt, fie prin mijloace plastice sau coregrafice, aveau caracter descriptiv. Descripția nu era străină de concepțiile magice și mitologice ale oamenilor arhaici. Textele se modelau pe structura obiceiurilor descrise, dar vizau și realizarea funcției lor, ceea ce implica probabil metafora și simbolul.

Poezia populară românească păstrează cîteva specii arhaice construite pe descrierea „... actului ceremonial în care respectivele texte se realizează", ele „transpun în planul poeticului paradigma actului ceremonial"[13]. Cercetări de mare profunzime au relevat importanța analizei stilistice pentru cunoașterea vechimii motivelor folclorice. Astfel, D. Caracostea consideră că „stilistica fără imagini este de neconceput, deci și istoria motivelor folclorice care nu poate fi descifrată decît stilistic"[14], sau că „principalul mijloc de a urmări istoria motivelor este stilistica lor"[15]. Investigația stilistică poate și trebuie să descifreze sensurile arhaice, căci „dincolo de conturul actual al unei imagini, stă adesea un substrat mai vechi"[16]. La ce rezultate nebănuite în descifrarea sensurilor arhaice ale literaturii orale, a structurii și vechimii genurilor ei poate duce studierea stilului, dacă este înțeleasă altfel decît o înșirare de banalități pe categorii fonetice, morfologice etc., cum se mai practică uneori, o demonstrează cea mai recentă lucrare a lui Ovidiu Bîrlea[17].

Între speciile care descriu obiceiuri și care pot prezenta interes pentru problemele ce ne preocupă menționăm cîntecul bradului, unele colinde sau imagini de colinde care descriu colindatul, ceata de colindători sau rituri întrețesute în obicei, legate de funcțiile acestuia, plugușorul și „povestea cununii" din zona Năsăudului, cîntecele de seceriș, unele urări pentru darurile de la colindat (colac, fuior) care au structură de plugușor, unele descîntece și anumite specii ale poeziei nupțiale. Obiceiurile și riturile constituie uneori substanța întreagă a textelor, alteori textele rețin doar anumite aspecte ale obiceiurilor, relevante pentru funcția lor. Nu ne propunem să realizăm aici o evidență a tuturor, deoarece un asemenea demers depășește sfera subiectului nostru.

Dacă prin obligativitatea lui obiceiul avea, pentru mentalitățile arhaice, caracter legic, poezia care îl descrie poate avea un caracter ase-

---

[13] C. Eretescu, *„Fata albă și-a spălat". Contribuții la studiul relațiilor dintre gest ritual și mesaj poetic*, în REF 19 (1974), nr. 1, p. 3.

[14] Dumitru Caracostea, Ovidiu Bîrlea, *Problemele tipologiei folclorice*, București, Ed. Minerva, 1971, p. 191.

[15] *Ibid.*, p. 209.

[16] *Ibid.*, p. 208.

[17] *Poetică folclorică*, București, Ed. Minerva, 1979.

mănător cu legile versificate. Pentru că și în poezia obiceiurilor, ca și în legile versificate, rostul mnemotehnic al versului, de însușire și păstrare aidoma a obiceiurilor este unul esențial, chiar dacă nu este singurul, ci este însoțit de rosturi magice care au la bază dorința de potențare prin cuvînt a scopurilor urmărite sau de reactualizare a unor mituri în împrejurările cerute și impuse de tradiție. Din punctul de vedere al fidelității descrierii obiceiului și al încărcăturii metaforice a textelor se pot stabili, în linii generale, anumte straturi cuprinzînd fiecare diferite genuri destul de clar diferențiate unele de altele. Desigur că variantele unei teme pot intersecta straturile la care ne gîndim și vom semnala asemenea interferențe.

Poezia care descrie cu cea mai mare fidelitate un obicei pare a fi cîntecul bradului funerar. Cercetările au demonstrat marea vechime a obiceiului și a cîntecului: „fondul lor e hotărît precreștin, mitologic", după aprecierea lui Ovidiu Bîrlea. „Procedeul de a-și istorisi patimile — cîntecul descrie toate fazele obiceiului de transmutare a bradului la capul mortului — e străvechi, întîlnit mai întîi în vechile cîntece de recoltare a inului, a viței de vie și a grîului, de unde a trecut, după unii cercetători, la tăierea pinului funebru și la alte forme de dendrocopie. Versul de 6 silabe (foarte rar apar variante pe 8 silabe), arhaismul lexical, imaginile poetice pe deplin cristalizate trădează și ele o pecete vădit arhaică"[18]. Despre credințele dendrolatrice și despre zeitățile pădurii, mai ales ale celei de brad, informații utile se pot găsi în amintita lucrare a lui Traian Herseni[19]. Romulus Vuia consideră, de asemenea, obiceiul și cîntecul la care ne referim ca fiind foarte vechi și le raportează la cultul lui Attis. În numeroase zone etnofolclorice românești (Oltenia de nord și de vest, Hunedoara, Hațeg, cursul mijlociu al Mureșului, versantul estic al Apusenilor cu prelungiri pînă lîngă Cluj la Cojocna și în satele de pe șoseaua Cluj—Turda, iar în nord pînă la granița dintre județele Cluj și Sălaj în zona Huedin—Ciucea, în Carpații meridionali, în Năsăud, pe Valea Bîrgăului și în Bucovina de deal și de munte) este obiceiul să se pună brad împodobit la morții nelumiți, în unele cazuri, se pare mai recent, prin pierderea semnificației inițiale, chiar la tineri căsătoriți. Obiceiul este caracteristic nunții mortului nelumit, bradul avînd semnificație de mire sau mireasă a celui dispărut și se leagă de vechi credințe dendrolatrice, poate chiar de un totem arboricol. Într-o arie mai redusă decît aceea a obiceiului, cuprinzînd Gorjul, Banatul muntos, Hunedoara, Hațegul, cu prelungiri spre nord pînă pe Valea Ampoiului, iar spre est pînă în zona Aiudului, izolat în cîteva sate năsăudene, bradul funerar are un cîntec specific. Urme ale acestuia pot fi descifrate în bocetele specifice din zonele Huedin—Ciucea și Valea Bîrgăului. Odată cu evoluția mentalității o seamă de secvențe ale obiceiului s-au pierdut, ele nu mai sînt păstrate decît în cîntecele bradului care s-au constituit în vremuri imemoriale tocmai pe tema descrierii obiceiului. Prin minuțiozitatea descrierii din variantele cele mai complete cîntecul devine o sursă unică de cunoaștere a formelor stră-

[18] Ovidiu Bîrlea, *Folclorul și unele probleme ale dezvoltării poporului român*, în RF 4 (1959), nr. 1—2, p. 196.

[19] *Forme străvechi...*, p. 267 ș. u.

vechi ale obiceiului. Şi cîntecul zorilor, la fel de arhaic, descrie, în primele sale secvenţe, aspecte ale ceremonialului funebru. Asemenea secvenţe descriptive pot fi depistate şi în celelalte cîntece ceremoniale funebre şi în bocete, dar ele n-au coerenţa descrierii din cîntecul bradului, pentru că se referă doar la anumite momente ale obiceiului funerar.

Într-o altă categorie de texte, în care descripţia este bogată sub raport metaforic şi prin aceasta mai puţin fidelă redării literale a obiceiului, se încadrează colindele care descriu colindatul, riturile semnificative pentru funcţiile sale, colindătorii, casa colindată şi pe gospodar. Poate că ar putea fi încadrate aici şi anumite colinde de flăcău, ele putînd fi interpretate ca descripţii ale unor străvechi rituri de iniţiere şi de probare a aptitudinilor, a voiniciei, precum cele de vînătoare, de încurcare a cailor etc. Cum genul este extrem de complex, în cadrul său trebuie stabilite anumite distincţii în ce priveşte fidelitatea textelor faţă de obiceiul colindatului. Poate că descrierea cea mai minuţioasă o întîlnim în „colinda cununii" sau „a colacului", atestată pe Valea Arieşului, la Sălciua şi Poşaga de Jos, în zona Călăţele, la Floreşti—Cluj şi în zona Sătmarului, colindă care nu descrie propriu-zis obiceiul, decît în finalul ei, ci munca agricultorilor de la confecţionarea plugului, a jugului, de la arat şi semănat, pînă la coacerea colacului. Un asemenea text, înrudit tematic cu urarea pentru colacul oferit ca dar colindătorilor şi cu pluguşorul, dar diferit de acestea prin descrierea amănunţită şi gravă, fără nici o notă de umor, pune în evidenţă, în mod convingător, alături de alte texte şi de anumite secvenţe ale obiceiului, funcţiile agrare ale colindatului. S-ar părea că o asemenea temă nu s-ar circumscrie subiectului nostru devreme ce nu reflectă obiceiul în sine, dar colindatul, ca şi alte manifestări caracteristice Anului Nou, vizează, din perioada considerată atît de propice a celor douăsprezece zile, determinarea împlinirii, în anul pe care îl deschid, a tuturor dorinţelor oamenilor: rod în grîne şi în vite, sănătate, căsătorii fericite etc. Toate temele colindelor profane au funcţie augurală, cu excepţia cîtorva care au, şi mai ales aveau altădată, funcţie de doliu. Din această perspectivă, povestirea amănunţită a „patimilor" grîului într-o perioadă de timp crezută a fi favorabilă urărilor avea rostul de a potenţa, pe calea cuvîntului, rodul muncii agricultorilor. Or, sistemul de agricultură la care face trimiteri colinda, asemenea aceluia la care face trimitere pluguşorul, era unul indelung practicat la noi, avînd un cod riguros constituit în planul vieţii reale, asemănător unui obicei. Tema este comună de altfel şi „poveştii cununii" din zona Năsăudului, iar colinda este un gen care cuprinde alături de teme proprii şi altele înrudite cu poezia altor obiceiuri importante, pentru că ceea ce era valabil ca urare în momente anume, determinate de procesele de muncă sau de evenimentele din viaţa omului, era valabil şi necesar la sărbătorile de iarnă, care prefigurau noul an conform dorinţelor oamenilor. Şi nu credem că avem de a face cu migrare de teme de la un obicei la altul, ci cu prezenţa lor firească atît la început de an, motivată prin funcţiile de totdeauna ale acestor sărbători, cît şi în cadrul fiecărui obicei legat de ciclurile muncii şi de evenimentele familiale. Celelalte colinde, indiferent de funcţiile lor (maritală, agrară, funebră etc.), au, de cele mai multe ori, o mare încărcătură metaforică şi

simbolică, dar cu toate acestea au o mare fidelitate față de obiceiul descris și față de funcțiile sale. Ca urmare, numeroși cercetători au scrutat textele colindelor pentru reconstituirea obiceiului colindatului și pentru cunoașterea funcțiilor lui, pentru că nici acest obicei nu mai păstrează pretutindeni toate vechile rituri subordonate funcțiilor de urare, ele fiind conservate doar în textele poetice. Așa sînt, bunăoară, din domeniul funcțiilor agrare, semănatul boabelor de grîu, udatul și prouratul etc . Încărcătura metaforică a colindelor este o particularitate cerută de funcția lor de urare, pe care metafora o potențează.

Înrudite prin structură poetică și prin funcție cu anumite colinde, mai ales cu aceea „a cununii", sînt o seamă de texte poetice legate de obiceiurile agrare, precum plugușorul, urarea colacului la colindat, „povestea cununii", cîntecele de seceriș din Transilvania. Cercetătorii au subliniat marea lor vechime: „În jurul culturii cerealelor există la noi o *mitologie* și mai ales *datini străvechi* [. . .] care semnalizează o îndelungată continuitate pretutindeni [s.a.]"[20]. În aceste texte descrierea obiceiului se împletește cu descrierea muncilor necesare cultivării grîului, de la arat și semănat, uneori de la confecționarea plugului, pînă la coptul colacului ca dar ritual pentru urat și colindat, sau pînă la secerat. Descriind muncile agrare, plugușorul, bunăoară, poate fi considerat un „mic tratat de agrotehnică primitivă", cum s-a afirmat, doar în sensul că ne informează despre vechi sisteme de cultivare a pămîntului. Descrierea avea rostul de asigurare a belșugului agrar, avea poate și un sens de satisfacție retrospectivă și contemplativă din perspectiva colacului devenit în acest context simbol de belșug agrar, obiect ritual care simbolizează fertilitatea. În legătură cu plugușorul s-a afirmat pe bună dreptate că „. . .fără rostirea ritualică a textului, în momentul festiv și sacru al începutului de An Nou, nu poate fi conceput întregul calendar al muncilor agricole"[21]. Deci descrierea mai mult sau mai puțin amănunțită a muncii, întrețesută în descrierea obiceiului, are o funcție de urare, este o descrierea subordonată utilitarului prin intermediul magicului[22]. În mod similar și cu aceleași rosturi, dar mult mai concentrat, sînt descrise muncile agrare în urările colacului și ale fuiorului de cînepă ca daruri

---

[20] Dumitru Caracostea, Ovidiu Bîrlea, *lucr. cit.*, p. 191. Pentru vechimea obiceiurilor agrare și mai ales a celor legate de seceriș, vezi Ion Ionică, *Dealu Mohului. Ceremonia agrară a cununii în Țara Oltului*, București, 1943. Este cu totul neîntemeiată, prin caracterul ei unilateral, o părere precum aceea exprimată de Octavian Buhociu, care, vorbind despre vechimea culturii populare românești, crede că ea poate fi demonstrată „. . .în primul rînd prin cultura spirituală păstorească, mai arhaică și mai cuprinzătoare decît cea agrară atît de dezvoltată în vechea Tracie". Cf. *Folclorul de iarnă, ziorile și poezia păstorească*, București, Ed. Minerva, 1979, p. 7.

[21] Petru Ursache, *lucr. cit.*, p. 9.

[22] Pentru vechimea plugușorului și pentru valoarea sa ca sursă documentară de cunoaștere a vechilor sisteme de cultivare a pămîntului, a se vedea studiul lui H. H. Stahl, *Comentarii etnografice pe tema plugușorului*, în REF 10 (1965), nr. 2, mai ales p. 153—159. Pentru R. Vulcănescu „un plugușor străvechi marchează structura locului de arat la munte [. . .]"; textele pot descrie *„norme de muncă agricolă devenite treptat criterii juridice* [s.a.], care s-au transmis prin folclorul juridic pînă în vremea noastră". Cf. *lucr. cit.*, p. 74, 75.

la colindat, acestea din urmă atestate în Pădurenimea Hunedoarei[23], și ele reprezintă probabil stadii mai arhaice decît poezia plugușorului. Un interes particular, prin aparentul său caracter compozit, prezintă în acest context lungul poem în versuri, întîlnit în cîteva sate năsăudene și intitulat „povestea", „descînteca" sau „minciuna cununii", recitat în casa gospodarului de o secerătoare mai în vîrstă, poem în care sînt descrise la modul fabulos munca secerătoarelor, bogăția recoltelor, anumite rituri de fertilitate caracteristice sfîrșitului seceratului și o concentrată „poveste" a grîului, asemănătoare structural plugușorului. O particularitate esențială a acestor texte (plugușor, urările colacului și ale fuiorului, „povestea cununii") este umorul suculent, subordonat funcției augurale a sărbătorilor, și ar fi de văzut, într-un alt context al discuției , de ce această notă lipsește din colindele cu aceeași temă. Oare nu cumva s-ar putea descifra, pornind de aici, anumite note caracteristice colindelor, semnificative pentru natura și funcțiile lor.

Din cadrul poeziei obiceiurilor agrare doar cîntecele cununii de la secerat descriu cu precădere obiceiul și mai ales actele rituale care au funcția de potențare a rodului: hiperbolizata bogăție a recoltei, necesitatea udării cununii, iar într-o zonă nord-transilvăneană ale cărei limite sînt insuficient cunoscute, condiția purității rituale a fetei care o aduce. Vagi aluzii la asemenea rituri se întîlnesc și în „povestea cununii". Dar și în cadrul cîntecelor de seceriș din sudul Transilvaniei apar elemente eterogene a căror semnificație este mai greu descifrabilă azi, precum tema despre cearta fabuloasă dintre sora soarelui și sora vîntului privind contribuția lor la coacerea holdei, probabil vechi reprezentări mitologice caracteristice unei mentalități arhaice[24].

Diversitatea și bogăția obiceiurilor agrare ni se par probante deopotrivă pentru vechimea agriculturii ca ocupație a poporului român (cununa de la secerat era „odinioară simbol al sacrificiului"[25]) și pentru stabilitatea pe care ea o impune.

Descrieri similare se găsesc și într-o seamă de descîntece despre „chinurile cînepii". Nici în ele nu se descrie obiceiul descîntatului, ci modul în care a fost obținut leacul. Credința că „un leac nu-și produce efectul decît dacă-i cunoaștem originea"[26] era caracteristică mentalităților arhaice și probabil că ea a generat descîntece cu asemenea structură. În cultura populară cînepa ocupa un loc important și era folosită în diferite mo-

---

[23] Vezi N. Bot, *Cînepa în credințele și practicile magice românești*, în AMET pe anii 1968—70, Cluj, 1971, p. 318—319. Pentru raporturile plugușorului cu colindele, urările colacului și „povestea cununii", vezi D. Pop, *Plugușorul în Transilvania*, în RF. 5 (1960), nr. 1—2, p. 114—131.

[24] Pentru cîntecele de seceriș din sudul Transilvaniei, vezi Ion Ionică, *lucr. cit.*

[25] Dumitru Caracostea, Ovidiu Bîrlea, *lucr. cit.*, p. 192. Tot acolo se afirmă: „...cununa de spice și serbările de încheiere a secerișului sînt desigur precreștine" (p. 192). Un obicei interesant, care pare a reprezenta urme ale sacrificiului în holda de grîu, a fost atestat de Emilia Mureșan în Someș—Guruslău, jud. Sălaj: la Bobotează era confecționată în fiecare casă o păpușă (mască feminină) pe care membrii familiei o țineau în mînă pe rînd cînd venea preotul cu Iordanul și sărutau crucea. Apoi, la „Ziua cu lumina" (2 februarie) era dusă și aprinsă în holda de grîu. Cf. *Obiceiul colindatului și colindele la Someș—Guruslău*. Lucrare de diplomă, Cluj-Napoca, 1978, p. 39.

[26] Mircea Eliade, *lucr. cit.*, p. 16.

duri la tratarea junghiurilor, iar practica era însoțită adesea de un text care nara fazele ei de cultivare și de prelucrare[27]. Obiceiul descîntatului și mai ales actele sale semnificative sînt reflectate în numeroase descîntece vizînd scopuri terapeutice sau maritale.

Argumente în favoarea ipotezei noastre oferă și anumite poezii nupțiale. Fazele obiceiului nupțial sînt descrise în oratia de colăcărie, în legătură cu care s-a remarcat că „merge foarte aproape de desfășurarea etnografică, de succesiunea reală a evenimentelor, reducîndu-se, în anumite părți ale ei, aproape numai la rolul de comentator al numitei secvențe din structura ceremonialului. Am zice că în astfel de cazuri transpunerea în versuri a datelor reale este aproape literală. Serii întregi de imagini, pasaje întinse, nu fac altceva decît să ritmeze și să traducă elementele planului real"[28]. Variantele cuprind însă și descrierea alegorică a unei vînători, în care alaiul mirelui este imaginat ca alai de vînătoare în căutarea unei căprioare a cărei urmă duce la casa miresei, sau metafora transplantului unei flori din grădina miresei în aceea a mirelui, avînd și acestea, probabil, altădată, o bază în credințele și reprezentările populare. Din bogăția poeziei nupțiale se cuvine a fi menționată „nevesteasca" sau „cîntecul lăcătii" zona Beiuș—Vașcău[29], care păstrează amintirea unor vechi rituri, demult dispărute la noi, constînd din probe verbale de verificare a maturității, vredniciei și istețimii mirelui. Prin conținutul său, prin versificația hexasilabică și prin interpretarea antifonică, textul reprezintă unul din straturile poetice cele mai arhaice păstrate în poezia nunții. Descrieri ale diferitelor secvențe mai importante ale obiceiului nupțial pot fi descifrate și în alte texte.

Desigur că unele texte la care ne-am referit ar putea fi „citite" și ca urme ale unor mituri. Căci dacă mitul povestește cum „. . . o realitate s-a născut, fie că e vorba de realitatea totală, Cosmosul, sau numai de un fragment, o insulă, o specie vegetală, o comportare umană, o instituție", dacă „e așadar o poveste a unei «faceri»: ni se povestește cum ceva a fost produs, a început *să fie* [s.a.]"[30], atunci texte precum „colinda cununii", plugușorul, urarea darurilor, „povestea cununii", anumite poezii nupțiale pot fi interpretate ca proiecții poetice ale unor acte primordiale pe care omul le repetă periodic, considerîndu-le „modelul exemplar" al activităților pe care ele le evocă; pot fi considerate texte care descriu o parte din „evenimentele primordiale în urma cărora omul a devenit ceea ce e azi, adică o ființă gînditoare, sexuată, organizată în societăți, nevoită să muncească și muncind după anumite reguli"[31]. Pentru că tocmai aceste reguli, atît de riguroase pentru omul arhaic, erau impuse și perpetuate prin obiceiuri și prin poezia lor. Posibilitatea de interpretare a textelor care descriu muncile necesare cultivării grîului sau a cînepii din perspectiva miturilor este pusă în lumină

---

[27] Vezi N. Bot, *lucr. cit.*, p. 307—315.

[28] Ion Șeuleanu, *Oratia de colăcărie. Preliminarii la o viitoare analiză*, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Philologia, Fasc. 1/1969, p. 61; vezi, de același autor, și *Cîteva probleme ale oratiei de colăcărie, ibid.*, 2/1971, p. 59—68.

[29] Ion Șeuleanu, *Cîntecele de nuntă din Bihor*, în *Zilele folclorului bihorean*, 1968, p. 173—195.

[30] Mircea Eliade, *lucr. cit.*, p. 6.

[31] *Ibid.*, p. 8.

de rîndurile lui Mircea Eliade referitoare la un obicei agrar din insula Timor, unde, „cînd o orezărie merge prost, cineva care cunoaște tradițiile mitice referitoare la orez se duce la cîmp. «El își petrece noaptea în cabana plantației, recitînd legenda care explică cum s-a ajuns să se cultive orezul (mit de origine)»"[32]. În felul acesta *„el este silit în chip magic să se întoarcă la origine,* adică să reitereze crearea sa exemplară [s.a.]"[33].

Analogia dintre versificarea legilor ca fenomen de cultură arhaică, atestat la populațiile care au locuit pe teritoriul patriei noastre înainte de formarea poporului român, și versificarea obiceiurilor păstrată pînă în zilele noastre, ni se pare posibilă, pe de o parte pentru faptul că aproape toate obiceiurile și speciile folclorice la care ne-am referit intră în atribuțiile cetei de feciori (doar la secerat și la bradul funebru și în ale cetei de fete), iar ceata era o organizație instituționalizată, avînd funcții specifice în îndeplinirea cu strictețe a unor obiceiuri și în sancționarea abaterilor de la normele de conduită; pe de altă parte, o asemenea analogie poate fi susținută de marea asemănare dintre obiceiurile cu funcție juridică expresă, reprezentînd dreptul cutumiar, și celelalte obiceiuri, granița dintre ele fiind extrem de vagă. Și unele și altele au o durată și o statornicie incomparabil mai mare decît legislația scrisă, au aceleași caractere și funcții similare, contribuind la reglarea și ordonarea vieții colectivităților umane, a raporturilor dintre oameni în spiritul dreptății și al omeniei. De altfel, în vorbirea populară, termenii „lege", „datină", „obicei" sînt sinonimi și substituibili.

ÜBERLIEFERTES RECHT UND BRAUCHTUMSDICHTUNG

(Zusammenfassung)

Die Arbeit skizziert eine mögliche Analogie zwischen rumänischer Brauchtumsdichtung und der archaischen Gepflogenheit, „Gesetze" zu reimen und in gesungener Form wiederzugeben, wie diese bei mehreren Völkern belegt ist, einschließlich jener, die vor der Herausbildung des rumänischen Volkes auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens ansässig waren. In diesem Sinn werden die Belege bei Jordanes, Athenaois aus Naukratis (im Anschluß an Theopomp), bei Eusthatios und Aristoteles bezüglich der gereimten Gesetze bei Geten-Dakern angeführt sowie die Beziehungen zwischen Gesetzgebung, Rechtsbrauch und Brauchtum in deren auffallender Ähnlichkeit und engem Zusammenhang analysiert. Inwiefern poetische Texte Brauchtumsabläufe getreu widerspiegeln, wird anhand mehrerer Beispiele veranschaulicht, u. zw. das *Lied der Totentanne* (cîntecul bradului funerar), einige *Kolindenthemen,* vor allem die *Kranzkolinda* (colinda cununii), die vom Burschenbund vor dem Tisch, auf dem sich der Erntekranz und das zum Kranz geformte Geschenkgebäck für die Ansinger befindet, gesungen wird; die *Wunsch- und Dankformeln* der Kolindasänger für die empfangenen Gaben (besonders Gebäck und gehechelter Hanf), der *„Pluguşor"*, die *Geschichte des Kranzes,* die bei Ernteschluß von einer Schnitterin im Haus des Arbeitgebers rezitiert wird; die *Lieder des Erntekranzes,* einige *Zaubersprüche,* die Hanfanbau und -verarbeitung beschreiben und die zur Heilung von Krankheiten durch Hanf gesprochen werden, und schließ-

[32] *Ibid.*, p. 15.
[33] *Ibid.* ,p. 16.

lich einige Texte aus dem Hochzeitsbrauchtum („oraţia de colăcărie", „nevesteasca").

Die versuchte Analogie gründet sich auf den normativen Charakter, der Bräuchen, Gesetzen und Sitten in ähnlicher Weise eignet, auf die wichtige Rolle, die jene im Bezugssystem der Individuen und Gruppen spielen, auf ihr hohes Alter, das sowohl durch ihre Struktur als auch durch ihre Funktionen bezeugt wird, darauf, daß viele dieser Bräuche durch Burschenbünde gepflegt werden, die als institutionalisierte Organisation über strenge Ausübung und gesittete Lebenshaltung wachte. Wurden die Gesetze im Altertum aus mnemotechnischen Gründen gereimt und gesungen (Aristoteles), so lassen sich in der Brauchtumspoesie die gleichen Beweggründe ausmachen, insofern jene archaische Stadien von Bräuchen getreu festhält, die zum Teil in der Praxis längst verschwunden sind. Die brauchtumsbeschreibende Dichtung hat jedoch nicht nur gedächtnisstützende Funktionen, sondern bezweckt durch Wort und Weise gleichzeitig eine erhöhte Wirksamkeit der Brauchausübung.